

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2644/2548

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุตสาหกรรมไทยรอลเลอร์เซน
นายวิเชียร วัฒนากุลชัย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10), มาตรา 46

แม้ว่าโจทก์จะไม่ได้จดทะเบียนการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI แต่โจทก์ก็ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลย จำเลยเคยติดต่อค้าขายกับโจทก์จึงทราบดีว่า คำว่า DAI เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่จำเลยกลับลอกเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนำไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอง การที่จำเลยมายื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ของโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่าจำเลย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า DAi กับห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่า
จำเลย ให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่
359555 และเพิกถอนคำคัดค้านลงวันที่ 29 มีนาคม 2542 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม
ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา กับห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า DAi และห้ามเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อ
ไป

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่
รถจักรยานสามล้อออกจำหน่าย โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAICHU โดยได้จด
ทะเบียนและขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2528 และวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 ตามลำดับ ส่วนจำเลยเคยจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI เพื่อใช้กับสินค้าโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่รถ
จักรยานเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2528 แต่ต่อมาถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเพราะ
มิได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลา ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 จำเลยได้
มอบหมายให้นายสมชัย วัฒนากุลชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า
DAI อีก แต่ปรากฏว่าโจทก์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรกรรมกร (กรุงเทพ) ได้ยื่น
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ไว้เมื่อปี 2540 ในวันที่ 29 มีนาคม
2542 จำเลยจึงยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัย
ว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่าโจทก์ให้ระงับการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ามีมติยื่น คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าโจทก์มี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI ดีกว่าจำเลยหรือไม่ พยานโจทก์เบิกความ
สอดคล้องต้องกันว่า โจทก์ตั้งโรงงานผลิตโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่รถจักรยาน
สามล้อออกจำหน่ายตั้งแต่ประมาณปี 2513 และจำหน่ายแพร่หลายทั่วไป โดยใช้คำ
ว่า DAIICHI และคำว่า DAI เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ควบคู่กันตลอดมา ต่อ
มาวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI
และขอต่ออายุการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 โจทก์โดยนายประชา
ลีลาประชากุล เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI และใช้คำว่า
DAI จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปในวงการค้า เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
บนแผ่นประทับข้อโซ่จะเข้าใจได้ทันทีว่าโซ่ดังกล่าวผลิตจากโรงงานของโจทก์แสดง
ให้เห็นว่าโจทก์ใช้คำว่า DAI เป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายกับสินค้าดังกล่าวเพื่อ
แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของโจทก์ดังกล่าวนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายของบุคคลอื่น ถือได้ว่าโจทก์ใช้คำว่า DAI เป็นเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์แล้ว ทั้งฝ่ายจำเลยก็ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อที่โจทก์นำสืบมาดังกล่าวให้เห็นเป็น
อย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI และ
DAI ควบคู่กันตลอดมาตั้งแต่โจทก์ตั้งโรงงานผลิตโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่จักรยาน
สามล้อเมื่อประมาณปี 2513 ตามที่โจทก์นำสืบ ส่วนจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า
คำว่า DAI มาตั้งแต่จำเลยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวคือ ในปี 2528
เมื่อโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI มาตั้งแต่ประมาณปี 2513 ข้อเท็จจริงจึง
ฟังได้ว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI มาก่อนจำเลย นอกจากนี้ยังได้ความว่า
จำเลยเคยเป็นลูกค้าของโจทก์โดยจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
โอวอหทัยพาร์ทเซ็นเตอร์และเป็นกรรมการของบริษัทโอวอะไหล่กรุงเทพ จำกัด ซึ่ง

เคยซื้อโชรตจักรยานยนต์จากโจทก์และตัวแทนโจทก์ จำเลยจึงทราบดีว่า
เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI เป็นของโจทก์ และได้ความต่อไปว่าพยานเคยทำงาน
กับโจทก์ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปี 2529 ในขณะที่ทำงานกับโจทก์โจทก์มีตัวแทนจำหน่าย
อยู่ 3 ราย มีบริษัทพัทริก จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวอะไหล่พาร์ทเซ็นเตอร์
เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วย จำเลยเองก็ยอมรับว่า จำเลยเคยสั่งซื้อโชรตจักรยานยนต์
จากโจทก์โดยสินค้าที่โจทก์ส่งมอบให้ใช้นั้นใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI ICHI
วัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อคือนำไปขายปลีกให้กับลูกค้า เนื่องจากขณะนั้นจำเลยยัง
มิได้ตั้งโรงงานผลิตโชรตจักรยานยนต์ออกจำหน่ายจนกระทั่งจำเลยได้ก่อตั้งบริษัท
ดี.ไอ.อี. (ประเทศไทย) จำกัด จึงผลิตโชรตจักรยานยนต์ออกจำหน่าย เมื่อปรากฏว่า
บริษัท ดี.ไอ.ดี. (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในปี 2525 ดังนี้ แสดงว่า ก่อนปี
2525 จำเลยได้ซื้อโชรตจักรยานยนต์ของโจทก์มาจำหน่ายแล้ว และก่อนปี 2525
จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าโชรตจักรยานยนต์จากบริษัทพัทริก จำกัด จำเลยเคยตรวจสอบ
สินค้าที่ได้รับมอบหมายจากโจทก์และบริษัทพัทริก จำกัด แล้ว พบว่าเป็นสินค้า
ที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI ICHI ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนก่อตั้งบริษัท ดี.ไอ.ดี.
(ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2525 จำเลยได้สั่งซื้อโชรตจักรยานยนต์ของโจทก์ซึ่งมี
เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI ICHI มาจำหน่ายแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโชรต
จักรยานยนต์ของโจทก์ที่จำเลยซื้อมามีคำว่า DAI ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ตีประทับอยู่บนแผ่นประกอบโช จำเลยไม่ได้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า
DAI ขึ้นมาเอง แต่จำเลยทราบดีว่าคำว่า DAI เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การ
ที่จำเลยได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวโดยนำไปขอจดทะเบียน
เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยกับทั้งยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่าจำเลย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า DAi ดีกว่า

จำเลย ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า กรณีมีเหตุที่จะให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI มาก่อนจำเลยและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลย การที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เพราะหากจำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและนำไปใช้กำกับสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ากำกับมาก่อนแล้ว ย่อมจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ กรณีจึงมีเหตุที่จะให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ส่วนที่โจทก์มีคำขอให้เพิกถอนคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2542 และให้ห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI นั้น เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI ดีกว่าจำเลยแล้ว คำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงย่อมตกไป กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนคำคัดค้านดังกล่าวอีก และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง กรณีจึงไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI กับห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้"

พิพากษากลับเป็นว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 359555 หาก

จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา คำขออื่นนอกจากนี้ให้
ยก

(พินิจ บุญชัด-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>